

Hukum memakai Uang Digital

1. Mata uang digital atau mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah bitcoin, selain bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, diantaranya ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, tether, monero, tron, dan lain lain. 6 Mata uang digital yang terenkripsi, seperti hal-hal baru lainnya, menimbulkan beragam pandangan. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang merasa takut, ada pula yang optimis dan pesimis, baik dari kalangan ahli ekonomi maupun ahli fiqh. Perbedaan pendapat ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki ijtihad, perkiraan, dan prediksi yang berbeda tentang masa depan mata uang digital tersebut.¹ Uang Digital berarti alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Digital, Uang Digital merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang dibayarkan terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu server atau media chip; dan
 - c) Nilai Uang Digital yang dikelola penerbit bukanlah titipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan. Nilai Uang Digital juga merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.²
2. Ulama Nahdlatul Ulama juga menyatakan bahwa hukum uang elektronik dinyatakan boleh, sebab kembali merujuk pada kaidah dasar muamalah, bahwa segala transaksi hukumnya boleh, asal tidak ada dalil yang melarangnya. Dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber bahwa transaksi menggunakan uang elektronik ini sah-sah saja karena kita dapat mengetahui saldo nominalnya. Keberadaan uang elektronik perlu dikaji kembali, terkait apakah uang elektronik tersebut dapat dinyatakan sah sebagai pengganti uang ataupun hanya kartu elektronik yang berisi sejumlah nominal uang, sebab menurut Ulama Nahdlatul Ulama, sesungguhnya definisi uang itu sendiri adalah sebagai penyimpan nilai, ada satuan, dan memiliki nilai tukar. Namun pada kenyataannya, definisi uang elektronik berbeda dengan definisi uang pada umumnya. Uang elektronik tidak memiliki nilai tukar. Hanya sebagai alat ganti pembayaran, yang jika digunakan untuk pembayaran suatu transaksi hanya mengurangi nilai yang terkandung dalam sebuah kartu, bukan nilai dari uang itu sendiri, sebab yang terkandung dalam kartu elektronik sejumlah deposit. Selanjutnya masih menurut Ulama Nahdlatul Ulama, kelebihan dari uang elektronik diantaranya adalah memudahkan transaksi dan mengefesienkan waktu, serta meningkatkan tingkat kesadaran akan kemajuan teknologi di kalangan masyarakat.³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat: Yang pertama uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.

¹ Sumatera Utara E-mail, "Volume 7 Issue 1 Years 2026 Mata Uang Digital Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, Fatwa Regulasi Indonesia Khairil Azmi Nasution Mui Dan" 4, no. 1 (2026): 7–21.

² Dwi Rorin Mauludin Insana and Ria Susanti Johan, "Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa," *Relasi : Jurnal Ekonomi* 17, no. 2 (2021): 413–34, <https://doi.org/10.31967/relasi.v17i2.494>.

³ Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah and Moh. Faizur Rohman, "Pendapat Para Ulama Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (2021): 79–109, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.79-109>.

- c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Yang kedua adalah uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah, dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah, berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik:

- a) Tidak mengandung masyir Masyir itu sendiri adalah transaksi yang mengandung perjudian, atau bias juga transaksi secara untunguntungan.
- b) Tidak mendorong israf Karena kemudahan uang digital banyak orang semakin tergoda untuk mengeluarkan uang dengan berlebihan maka dari itu penting untuk menjaga sifat berlebih lebihan (israf). Hal yang perlu kita lakukan untuk terhindar dari sifat israf adalah melakukan pembatasan pemakaian uang elektronik dan batas maksimal total dari nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.
- c) Tidak digunakan untuk transaksi yang diharamkan uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh di gunakan untuk transaksi suatu objek yang di haramkan atau bersifat maksiat.⁴

3. Di era digital ini seringkali para ulama mendebatkan tentang investasi crypto dan segala hal yang berbau investasi digital. Karena adanya transaksi yang tidak sesuai dengan fikih muamalah, yaitu adanya gharar. Gharar sendiri yaitu ketidakjelasan pada apa apa yang ditransaksikan. Para ulama berpendapat mengenai transaksi jual beli bitcoin atau yang disebut dengan investasi crypto memiliki unsur riba dan gharar didalamnya. Sehingga semua transaksi yang dilakukan didalamnya menjadi transaksi haram dan tidak sah. Menurut Bank Indonesia sendiri, mata uang bitcoin juga bukan mata uang yang sah di Indonesia dalam artian bitcoin juga disebut dengan mata uang ilegal. Ulama kerap seringkali memperdebatkan hal hal ini. Sedang dalam pandangan alquran segala sesuatu yang mengandung riba dan gharar sudah jelas haram hukumnya. Dalam tafsir surat an nisa ayat 29 disebutkan untuk tidak saling memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Menurut Oskar Darmawan, CEO Bitcoin Indonesia, perkembangan Bitcoin di negara ini terus berlanjut. Walaupun pemerintah telah menaruh perhatian pada keberadaan Bitcoin sebagai produk elektronik, hingga kini belum ada langkah pasti yang diambil untuk merumuskan peraturan tertulis mengenai peredaran dan pengawasannya.(Syafdinan, 2023) Sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya kripto itu bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, tetapi aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia itu legal dan berada di bawah pengaturan dan pengawasan BAPPEBTI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Regulasi ini menjadi dasar berdirinya BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, serta pengawasan terhadap perdagangan berjangka, termasuk di dalamnya perdagangan aset kripto. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan (UU P2SK) pengawasan aset kripto telah beralih, yang semula dari BAPPEBTI menjadi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) . Setelah crypto muncul di Indonesia, para ulama sering kali memperdebatkan kehalalan atau hukum mengenai transaksi crypto itu sendiri. Entah itu termasuk ghoror atau mengandung maysir, yang akan menjadikan transaksi tersebut menjadi tidak sah secara hukum islam. Pada hukum undang undang di Indonesia crypto sendiri sudah dihukumi ilegal, dalam artian tidak sah. Fatwa MUI telah

⁴ Muhammad Nur Efendi, Muhammad Ikbar Najmi, and Akhmad Sayuti, "Hukum Uang Digital Menurut Pandangan Islam," *Tahun 2023 Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 111–18, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

mengeluarkan hukum atas dasar undang undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Yang di dalam nya segala sesuatu yang mengharamkan transaksi crypto di Indonesia karena mengandung riba dan gharar yang tidak jelas fisiknya. Selain itu transaksi jual beli crypto juga di cap sebagai aset digital ilegal, karena tidak memenuhi syarat sil'ah.⁵

4. Dari keterangan keterangan yang sudah dipaparkan diatas, hukum dari uang elektronik itu sendiri adalah diperbolehkan, hal ini berlandaskan kepada Al-Qur'an surat Annisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari dalil Al-Quran diatas dijelaskan bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridha meridhai. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari aisyah dan dari Tsabit dari Anas Yang artinya: ‘Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.’ (HR. Muslim). Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqh Yang artinya: ‘Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah).’⁶

Bagaimanapun jenis transaksi itu selagi tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur riba maka uang elektronik dapat dinyatakan hukumnya boleh. Seperti dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Ali Imron: 130)⁷

5. Ayat-ayat yang dijadikan acuan dalam pembahasan crypto, antara lain; QS. Al-Baqarah: 275, An-Nisa ayat 29, dan Al-Maidah ayat 50;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَها فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Hal itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Namun barang siapa kembali (melakukan riba), maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.”

⁵ Salis Azkia et al., “Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba Dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 5 (2025): 19–31, <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/1855>.

⁶ Efendi, Najmi, and Sayuti, “Hukum Uang Digital Menurut Pandangan Islam.”

⁷ Al-Uluwiyah and Rohman, “Pendapat Para Ulama Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Hubungan dalam tafsir mengenai crypto pada ayat tersebut ialah bathil dan maysir. Keduanya mengacu pada transaksi yang terkandung dalam transaksi crypto yang mengandung maysir, gharar dan riba. Jual beli yang berkah di sisi Allah SWT adalah yang dilakukan dengan jujur, tanpa curang atau menipu, serta didasari oleh kerelaan (suka sama suka) dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Tetapi dalam kacamata yang lain, crypto bisa saja diperbolehkan dan legal tetapi dengan syarat hanya untuk alat aset investasi saja. Dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Bahwa crypto merupakan alat pembayaran yang tidak sah dan ilegal, tetapi diperbolehkan hanya untuk aset investasi.⁸

6. Metode yang digunakan dalam menetapkan kebolehan uang elektronik oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI):
 - 1) Metode pertama yang digunakan adalah **kaidah fikih**, yaitu prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan kaidah ini, uang elektronik dipandang sebagai bagian dari aktivitas muamalah modern yang pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir.
 - 2) Metode kedua adalah **maslahah mursalah**, yaitu pertimbangan terhadap kemaslahatan atau manfaat yang dihasilkan. Uang elektronik dinilai memberikan banyak kemudahan dalam transaksi, seperti efisiensi waktu, kepraktisan, dan mendukung perkembangan ekonomi digital, sehingga keberadaannya dianggap membawa manfaat bagi masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan syariat.
 - 3) Metode ketiga adalah **'urf (kebiasaan masyarakat)**. Dalam hal ini, uang elektronik telah menjadi bagian dari kebiasaan yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).
 - 4) Metode keempat adalah **istidlal dari dalil umum**, yaitu pengambilan hukum berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum dalam bidang muamalah. Salah satu dalil yang digunakan adalah An-Nisa ayat 29, yang menegaskan kebolehan transaksi selama dilakukan secara suka sama suka dan tidak dengan cara yang batil. Selain itu, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”, juga menjadi penguat bahwa inovasi dalam urusan dunia, termasuk sistem pembayaran, diperbolehkan.
 - 5) Metode kelima adalah **takyif fiqhi**, yaitu penyesuaian atau pengklasifikasian fenomena baru ke dalam konsep fikih yang telah ada. Uang elektronik dianalisis dan disesuaikan dengan akad-akad dalam Islam,

⁸ Salis Azkia et al., “Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba Dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat.”

seperti akad wadi'ah (titipan), wakalah (perwakilan), atau qardh (pinjaman), sehingga dapat dipahami status hukumnya dalam kerangka fikih muamalah.⁹

7. Metode yang digunakan dalam pendapat ulama yang menyatakan bahwa transaksi crypto TIDAK boleh:
 - 1) Metode pertama yang digunakan adalah **Sadd az-Zari'ah (menutup jalan menuju kerusakan)**. Dalam hal ini, crypto dianggap berpotensi besar menimbulkan kerugian, penipuan, dan spekulasi berlebihan. Oleh karena itu, meskipun tidak semua bentuknya pasti haram, namun karena membuka peluang besar terhadap hal yang dilarang, maka ditutup (dilarang) sejak awal.
 - 2) Metode kedua adalah **Ihtiyat (prinsip kehati-hatian)**. Para ulama mengambil sikap hati-hati dalam menetapkan hukum karena crypto mengandung banyak ketidakjelasan (gharar) dan risiko tinggi. Dalam kondisi syubhat (tidak jelas halal-haramnya), maka lebih baik ditinggalkan untuk menjaga keamanan harta dan agama.
 - 3) Metode ketiga adalah **Istidlal dari dalil Al-Qur'an dan Hadis**. Ulama menggunakan dalil umum seperti: An-Nisa ayat 29 (larangan memakan harta dengan cara batil), Al-Ma'idah ayat 50 (keharusan mengikuti hukum Allah, bukan sistem yang menyimpang), dan Hadis larangan jual beli yang mengandung gharar. Dari dalil ini disimpulkan bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan spekulasi adalah terlarang.
 - 4) Metode keempat adalah penerapan **kaidah fikih** "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat). Walaupun crypto memiliki potensi keuntungan, namun karena mudaratnya dinilai lebih besar (gharar, maysir, fluktuasi ekstrem), maka hukumnya ditolak.
 - 5) Metode kelima adalah **penilaian terhadap unsur gharar dan maysir dalam transaksi**. Ulama melihat bahwa crypto tidak memiliki kejelasan nilai yang stabil dan sering dijadikan objek spekulasi seperti perjudian. Oleh karena itu, transaksi di dalamnya dinilai tidak memenuhi syarat sah dalam fikih muamalah.¹⁰
8. Berangkat dari berbagai keterangan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini berlandaskan pada prinsip umum muamalah yang dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 29, yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi diperkenankan selama tidak dilakukan dengan cara yang batil dan dilandasi oleh kerelaan antar pihak. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk inovasi dalam sistem pembayaran seperti uang elektronik, selama tetap berada dalam koridor syariah. Pandangan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyatakan bahwa manusia lebih mengetahui urusan dunia mereka. Hadis ini menjadi dasar bahwa perkembangan teknologi, termasuk dalam bidang keuangan, dapat diterima selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, kehadiran uang elektronik dipandang sebagai bagian dari perkembangan muamalah kontemporer yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kaidah fiqh yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariah juga menjadi landasan penting. Dalam konteks ini, penggunaan uang elektronik telah menjadi kebiasaan yang luas di masyarakat modern karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Oleh karena itu, selama praktiknya tidak melanggar ketentuan syariah, keberadaan uang elektronik dapat diterima. Secara kelembagaan, kebolehan uang elektronik juga ditegaskan

⁹ Efendi, Najmi, and Sayuti, "Hukum Uang Digital Menurut Pandangan Islam."

¹⁰ Salis Azkia et al., "Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba Dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat."

oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan dengan syarat memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya setoran dana terlebih dahulu, penyimpanan nilai secara elektronik, serta penggunaannya sebagai alat pembayaran kepada pihak selain penerbit. Selain itu, uang elektronik harus bebas dari unsur yang dilarang seperti maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan praktik israf (berlebihan), serta tidak digunakan untuk transaksi yang diharamkan. Dari sisi akad, uang elektronik dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu akad wadi'ah (titipan) dan akad qardh (pinjaman). Dalam akad wadi'ah, dana yang disimpan oleh pengguna bersifat titipan yang sewaktu-waktu dapat digunakan, dengan ketentuan bahwa penerbit tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin. Namun, apabila dana tersebut digunakan oleh penerbit, maka akadnya berubah menjadi qardh, di mana penerbit berkewajiban mengembalikan dana tersebut secara utuh kepada pemiliknya. Kedua akad ini menunjukkan bahwa uang elektronik memiliki dasar hukum yang jelas dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, para ulama memperbolehkan penggunaan uang elektronik karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, memiliki akad yang jelas, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, kebolehan ini bersifat bersyarat, yaitu selama penggunaannya tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang diharamkan.

9. Menurut ijtima ulama komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat disimpulkan ketentuan hukum mengenai cryptocurrency sebagai berikut:
 1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
 2. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
 3. Untuk jenis Cryptocurrency (crypto) sebagai jenis komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan, (Fatwa MUI, 2021).¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, kehadiran kripto menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Banyak ulama memandang bahwa transaksi kripto mengandung unsur ketidakjelasan atau Gharar, karena nilainya yang sangat fluktuatif dan tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, aktivitas perdagangan kripto yang cenderung spekulatif juga dianggap mengandung unsur Maisir, yaitu praktik yang menyerupai perjudian karena keuntungan diperoleh dari ketidakpastian. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram, karena tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah dalam Islam. Kripto juga dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai harta (mal) yang jelas, karena tidak memiliki bentuk fisik maupun nilai intrinsik yang stabil. Selain itu, sebagian ulama menilai bahwa kripto berpotensi menimbulkan kerugian (dharar) serta dapat disalahgunakan dalam aktivitas ilegal. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Shawki Allam, yang menyatakan bahwa cryptocurrency cenderung haram karena tidak memiliki otoritas yang menjamin, serta berpotensi digunakan dalam praktik penipuan dan pencucian uang. Dalam konteks ini, ketidakjelasan dan risiko tinggi menjadi alasan utama pelarangan. Selain itu, dalam praktik turunannya, kripto juga berpotensi mengandung unsur Riba, terutama dalam aktivitas seperti lending (pinjaman berbunga) dan staking yang memberikan imbal hasil tertentu. Dalam Islam, riba merupakan tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sepadan dan dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Secara umum, prinsip dasar dalam ekonomi Islam menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur gharar, maisir, dan riba. Oleh karena itu, banyak ulama memandang bahwa praktik kripto saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Meskipun demikian, terdapat pula pandangan

¹¹ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "JUAL BELI SAHAM CRYPTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH" 2 (2024): 306–12.

yang lebih moderat yang membolehkan kripto sebagai aset investasi dengan syarat tertentu, seperti adanya kejelasan manfaat, tidak bersifat spekulatif berlebihan, dan tidak melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, perdebatan mengenai hukum kripto dalam Islam masih terus berlangsung. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa isu ini merupakan bagian dari ijtihad kontemporer yang memerlukan kajian mendalam, seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global.¹²

10. Secara umum, kelemahan utama pendapat tersebut terletak pada penyamarataan antara uang digital (e-money) dengan cryptocurrency, padahal keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Uang elektronik seperti e-money pada dasarnya merupakan representasi digital dari uang fiat yang dijamin oleh otoritas resmi, sedangkan cryptocurrency bersifat desentralisasi dan tidak memiliki underlying asset yang jelas. Ketika kedua konsep ini tidak dibedakan secara tegas, maka kesimpulan hukum yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan cenderung simplistik. Dalam kajian fiqh kontemporer, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam seperti maqashid syariah atau qiyas terhadap sistem keuangan modern. Tanpa itu, argumen yang dibangun menjadi kurang kuat secara metodologis. Kelemahan lain terlihat pada kesimpulan yang menyatakan bahwa uang elektronik “diperbolehkan” tanpa membahas secara serius potensi risiko syariah seperti Gharar, Maisir, dan Riba dalam praktik nyata. Padahal, dalam realitasnya, penggunaan uang digital, terutama yang berkembang ke arah kripto, sering kali tidak lepas dari unsur spekulasi dan ketidakpastian. Jurnal tersebut cenderung menekankan sisi kemudahan dan manfaat, tetapi kurang memberikan analisis kritis terhadap potensi penyimpangan. Kelemahan berikutnya adalah minimnya rujukan terhadap fatwa dan pendapat ulama kontemporer yang lebih luas, seperti dari Majelis Ulama Indonesia atau pandangan ulama internasional. Padahal, isu uang digital dan kripto merupakan isu global yang membutuhkan perbandingan pendapat agar analisis lebih komprehensif dan tidak terkesan sepihak.¹³
11. Pendapat yang lebih longgar atau lemah secara dominan, yaitu yang membolehkan kripto sebagai *aset investasi* dengan syarat tertentu. Pendapat ini berangkat dari fakta bahwa negara (melalui Bappebti/OJK) masih mengakui kripto sebagai komoditas perdagangan, serta adanya potensi manfaat ekonomi seperti efisiensi transaksi dan inovasi teknologi blockchain. Kelemahan pendapat ini terletak pada ketidakpastian hukum syariah dan realitas praktik di lapangan yang masih banyak mengandung unsur spekulatif serta risiko tinggi, sehingga sulit dipastikan benar-benar bebas dari gharar dan maysir.¹⁴ Terdapat kelemahan dalam kesimpulan tersebut karena cenderung menyamaratakan seluruh bentuk kripto sebagai sesuatu yang bermasalah tanpa membedakan antara aspek teknologi, fungsi aset, dan praktik penggunaannya. Padahal dalam kajian fiqh kontemporer, hukum kripto masih bersifat khilafiyah, artinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, termasuk yang membolehkan dengan syarat tertentu. Selain itu, analisis terhadap unsur riba dan gharar masih bersifat umum dan belum mengkaji secara mendalam apakah semua aktivitas seperti staking atau trading otomatis termasuk riba atau spekulasi terlarang. Dengan demikian, meskipun kesimpulan jurnal ini kuat dari sisi normatif dan sejalan dengan pandangan mayoritas ulama, masih diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan komprehensif agar analisisnya lebih seimbang.¹⁵
12. Secara umum, kekuatan utama tersebut terletak pada landasan normatif syariah yang jelas. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang sangat mendasar, yaitu bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh.

¹² Salis Azkia et al., “Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba Dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat.”

¹³ Efendi, Najmi, and Sayuti, “Hukum Uang Digital Menurut Pandangan Islam.”

¹⁴ Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, “JUAL BELI SAHAM CRYPTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.”

¹⁵ Salis Azkia et al., “Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba Dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat.”

Ini menjadi fondasi penting dalam menilai fenomena baru seperti uang digital, karena Islam memang memberikan ruang fleksibilitas terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks fiqh muamalah, pendekatan seperti ini dianggap moderat karena tidak menutup inovasi, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip dasar Islam. Dari sisi teknis fiqh, pembahasan mengenai akad seperti wadi'ah (titipan) dan qardh (pinjaman) juga menjadi kekuatan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa penulis mencoba mengaitkan praktik modern dengan konsep klasik dalam fiqh Islam. Upaya “menjembatani” antara sistem keuangan modern dan akad syariah merupakan langkah penting dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Selain itu, jurnal ini juga cukup kuat dalam menjelaskan manfaat praktis uang elektronik, seperti efisiensi, kemudahan transaksi, dan pengurangan risiko uang fisik. Dalam maqashid syariah, aspek kemaslahatan (manfaat) merupakan pertimbangan penting. Selama manfaat lebih dominan dan tidak melanggar prinsip syariah, suatu inovasi cenderung dapat diterima. Terakhir, pendekatan yang digunakan cenderung adaptif terhadap perkembangan zaman. Jurnal ini menunjukkan bahwa ulama dan akademisi Islam tidak menolak teknologi secara langsung, tetapi berusaha memahami dan mengaturnya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sikap ini penting, karena ekonomi Islam bukan sistem yang statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan.¹⁶

13. Pendapat yang lebih kuat menurut mayoritas ulama dan Fatwa MUI adalah bahwa transaksi cryptocurrency cenderung *haram*, karena dinilai mengandung unsur gharar (ketidakpastian tinggi), maysir (spekulasi), dan potensi riba terutama dalam praktik seperti staking atau lending. Selain itu, kripto juga dianggap belum memenuhi syarat sebagai *sil'ah* (komoditas sah) secara syariah karena tidak memiliki wujud fisik yang jelas, nilai yang stabil, serta rawan digunakan untuk aktivitas yang tidak transparan. Volatilitas harga yang ekstrem memperkuat pandangan bahwa kripto lebih dekat pada spekulasi daripada transaksi riil yang adil. Dari sisi ini, argumen pengharaman dianggap lebih kuat karena didukung dalil Al-Qur'an tentang larangan riba dan memakan harta secara batil, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan umat.¹⁷ Memiliki kekuatan karena berhasil menggambarkan posisi umum ulama dan lembaga keuangan Islam yang cenderung menolak transaksi kripto berdasarkan prinsip syariah. Hal ini diperkuat dengan penggunaan dalil Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. An-Nisa: 29, serta penekanan pada larangan Riba dan Gharar. Selain itu, kesimpulan juga didukung oleh pandangan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa kripto mengandung unsur spekulasi (maysir), ketidakjelasan, dan potensi ketidakadilan dalam transaksi. Dari sisi ini, argumen jurnal cukup kuat karena selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi Islam serta konsisten dengan fatwa lembaga resmi.¹⁸

14. Persamaan dari kedua pendapat tersebut yaitu pendapat yang membolehkan uang elektronik/crypto dengan syarat syariah dan pandangan yang berhati-hati berdasarkan Fatwa MUI—terletak pada titik temu prinsip dasar dalam fiqh muamalah, bukan pada kesimpulan akhirnya. Secara naratif, keduanya sama-sama berangkat dari satu fondasi yang kuat, yaitu bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu, baik pendapat yang cenderung membolehkan maupun yang membatasi, sama-sama mengakui bahwa aktivitas ekonomi modern seperti uang elektronik dan crypto pada dasarnya dapat diterima dalam Islam jika memenuhi prinsip syariah. Persamaan lainnya terletak pada penekanan terhadap tiga prinsip utama: tidak boleh mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/perjudian). Kedua pandangan sepakat bahwa jika suatu transaksi crypto atau uang elektronik bebas dari unsur-unsur tersebut, maka secara prinsip bisa dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa perdebatan bukan pada “halal atau haram secara mutlak”, tetapi pada kualitas akad dan cara penggunaannya. Selain itu, kedua pendapat juga

¹⁶ Efendi, Najmi, and Sayuti, “Hukum Uang Digital Menurut Pandangan Islam.”

¹⁷ Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, “JUAL BELI SAHAM CRYPTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.”

¹⁸ Salis Azkia et al., “Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba Dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat.”

sama-sama mengakui pentingnya kerelaan (antaradhin) dan kejelasan akad dalam transaksi. Baik pendapat yang mendukung maupun yang lebih ketat sama-sama merujuk pada QS. An-Nisa: 29 sebagai dasar bahwa transaksi harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Persamaan berikutnya adalah pengakuan bahwa teknologi dan inovasi keuangan adalah realitas yang tidak bisa dihindari, sehingga fiqh muamalah harus mampu memberikan solusi. Keduanya tidak menolak perkembangan zaman, tetapi berusaha menyesuaikan dengan prinsip syariah.

15. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, terdapat pula ulama dan pakar yang membolehkan uang digital dan cryptocurrency dengan syarat tertentu. Kelompok ini tidak menolak crypto secara mutlak, tetapi memandangnya sebagai aset digital (mal) yang dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagian ulama kontemporer dan pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa uang digital dan cryptocurrency dapat diperbolehkan apabila memenuhi beberapa ketentuan, seperti adanya kejelasan kepemilikan (milkiyah), tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.¹⁹ Dalam pandangan ini, crypto juga harus diposisikan sebagai aset investasi, bukan sebagai mata uang utama yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Selain itu, sebagian dewan atau lembaga keuangan syariah di beberapa negara juga memberikan ruang kebolehan secara terbatas. Crypto dapat dianggap sah jika diperlakukan sebagai komoditas digital, instrumen investasi, atau bagian dari perdagangan berjangka yang telah diatur secara resmi. Dengan demikian, kebolehan ini bersifat kondisional dan sangat bergantung pada cara penggunaan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
16. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, terdapat ulama dan lembaga yang cenderung melarang cryptocurrency karena dinilai belum memenuhi prinsip syariah dalam transaksi. Alasan utama pelarangan ini adalah adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta tidak adanya underlying asset yang jelas. Salah satu yang sering dijadikan rujukan adalah Syaikh Syaumi Allam dari Dar al-Ifta Mesir, yang menyatakan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin berpotensi haram karena tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas, sangat fluktuatif, dan rawan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.²⁰ Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tahun 2021 juga menyatakan bahwa crypto sebagai mata uang hukumnya haram, serta sebagai komoditas tidak sah jika tidak memenuhi syarat *sil'ah* dalam syariah, seperti kejelasan objek, nilai, dan manfaat. Sejumlah ulama lain dari lembaga fikih Timur Tengah juga menolak crypto dengan alasan tidak adanya jaminan negara, volatilitas tinggi, serta tingginya unsur gharar dan maysir dalam perdagangannya.
17. Bahwa pembahasan mengenai uang elektronik dan cryptocurrency dalam perspektif fikih muamalah modern menunjukkan adanya dua kecenderungan besar, yaitu kelompok ulama yang membolehkan secara bersyarat dan kelompok ulama yang melarang secara tegas, meskipun keduanya sama-sama berangkat dari prinsip dasar syariah yang sama. Kelompok yang cenderung membolehkan uang digital dan cryptocurrency secara bersyarat pada dasarnya menempatkan inovasi keuangan sebagai bagian dari muamalah yang hukum asalnya adalah boleh (al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah). Pandangan ini terlihat pada pendapat Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) terkait uang elektronik, serta sebagian ulama kontemporer dan pakar ekonomi Islam yang memandang crypto sebagai aset digital (mal) yang sah selama memenuhi prinsip syariah. Mereka menekankan bahwa selama tidak mengandung riba, gharar, dan maysir, serta memiliki kejelasan kepemilikan dan manfaat, maka transaksi dapat dibolehkan. Dalam konteks ini, uang elektronik lebih mudah diterima karena memiliki underlying yang jelas berupa uang fiat yang dijamin negara, sedangkan crypto masih dibatasi hanya sebagai aset investasi, bukan alat pembayaran utama. Sebaliknya, kelompok yang melarang cryptocurrency secara

¹⁹ Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "JUAL BELI SAHAM CRYPTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH."

²⁰ Salis Azkia et al., "Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Riba Dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat."

lebih tegas umumnya berasal dari lembaga fatwa dan ulama tertentu seperti Syaikh Syaiki Allam (Dar al-Ifta Mesir) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tahun 2021. Kelompok ini menilai crypto mengandung unsur gharar (ketidakjelasan nilai), maysir (spekulasi seperti perjudian), serta potensi dharar (kerugian) yang tinggi. Selain itu, crypto dianggap tidak memenuhi syarat sebagai sil'ah karena tidak memiliki bentuk fisik, nilai stabil, dan jaminan otoritas. Karena itu, penggunaannya sebagai mata uang dinyatakan haram, dan sebagai komoditas pun tidak sah jika tidak memenuhi ketentuan syariah. Jika dianalisis secara pribadi berdasarkan seluruh data, perbedaan utama kedua pandangan bukan pada prinsip dasarnya, tetapi pada tingkat kepastian risiko dan kejelasan objek transaksi. Kelompok yang membolehkan melihat adanya potensi maslahat (kemudahan, inovasi, efisiensi), sedangkan kelompok yang melarang lebih menekankan pada pencegahan mudarat (spekulasi, ketidakpastian, dan potensi penyalahgunaan). Dengan demikian, posisi hukum crypto dalam fikih kontemporer masih bersifat khilafiyah (perbedaan pendapat), sedangkan uang elektronik cenderung lebih diterima karena dianggap lebih stabil, teratur, dan memiliki dasar regulasi serta akad yang lebih jelas.

ALFI ARDILLA (23051150)